P U T U S A N

Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Nico Prayoga
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 34 Tahun/21 Juli 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Sumber Amal Marendal Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nico Prayoga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatansecaratanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beliNarkotika Golongan-I", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP (dakwaan primair);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nico Prayoga dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidier 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat bruto 0.13 (nol koma tiga belas) gram netto 0.1 (nol koma satu) gram dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Erlianto Handoyo alias Doyo (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022, bertempat di Jalan Sumber Amal Marendal Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan tepatnya dipinggir jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan ditempat tersebut diatas ketika saksi Sihol T. Nainggolan bersama dengan saksi Rikardo Sinaga dan saksi Heri K. Sitompul anggota Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut sedang melaksanakan tugas rutin telah menerima informasi dari informan memberitahukan bahwa disekitar Jalan Sumber Amal Marendal Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi polisi menuju ketempat yang dimaksudkan dan melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pembelian terselubung (Undercover Buy) kepada terdakwa, lalu saksi polisi memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa Nico Prayoga seharga Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), pada saat itu terdakwa menyuruh saksi polisi untuk menunggu sedang terdakwa pergi menemui saksi Erlianto Handoyo alias Doyo (dilakukan penuntutan terpisah) yang berdiri tidak jauh dari tempat saksi polisi berdiri, dan tak berapa lama kemudian terdakwa kembali menemui saksi polisi sambil menyerahkan bungkusan sabu kepada saksi polisi seketika itulah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Erlianto Handoyo alias Doyo, dan sewaktu ditangkap disita barang bukti dari terdakwa Nico Prayoga berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu berat bruto 0.13 (nol koma tiga belas) gram netto 0.1 (nol koma satu) gram, dan dari saksi Erlianto Handoyo alias Doyo disita barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 2.3 (dua koma tiga) gram netto 1.1 (satu koma satu) gram, 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) unit Handphone merek Samsung warna putih serta 5 (lima) bungkus plastic klip bening kosong;

- Setelah diintrogasi terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Erlianto Handoyo alias Doyo, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang disita dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: Lab-7212/NNF/2022 tanggal 09 Desember 2022 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut nomor 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotia yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt Nrp.74110890, 2. R. Fani Miranda, ST Iptu Nrp. 92020450;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair:

Bahwa ia terdakwa Nicoprayoga secara bersama-sama dengan saksi Erlianto Handoyo alias Doyo (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022, bertempat di Jalan Sumber Amal Marendal Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan tepatnya dipinggir jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan ditempat tersebut diatas ketika saksi Sihol T. Nainggolan bersama dengan saksi Rikardo Sinaga dan saksi Heri K. Sitompul anggota Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut sedang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melaksanakan tugas rutin telah menerima informasi dari informan memberitahukan bahwa disekitar Jalan Sumber Amal Marendal Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi polisi menuju ketempat yang dimaksudkan dan melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pembelian terselubung (Undercover Buy) kepada terdakwa, lalu saksi polisi memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa Nico Prayoga seharga Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), pada saat itu terdakwa menyuruh saksi polisi untuk menunggu sedang terdakwa pergi menemui saksi Erlianto Handoyo alias Doyo (dilakukan penuntutan terpisah) yang berdiri tidak jauh dari tempat saksi polisi berdiri, dan tak berapa lama kemudian terdakwa kembali menemui saksi polisi sambil menyerahkan bungkusan sabu kepada saksi polisi seketika itulah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Erlianto Handoyo alias Doyo, dan sewaktu ditangkap disita barang bukti dari terdakwa Nico Prayoga berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu berat bruto 0.13 (nol koma tiga belas) gram netto 0.1 (nol koma satu) gram, dan dari saksi Erlianto Handoyo alias Doyo disita barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 2.3 (dua koma tiga) gram netto 1.1 (satu koma satu) gram, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih serta 5 (lima) bungkus plastic klip bening kosong;
- Setelah diintrogasi terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Erlianto Handoyo alias Doyo, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang disita dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: Lab-7212/NNF/2022 tanggal 09 Desember 2022 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut nomor 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotia yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt Nrp.74110890, 2. R. Fani Miranda, ST Iptu Nrp. 92020450;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sihol T. Nainggolan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
   - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, di Jalan Sumber Amal Marendal Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
   - Bahwa awalnya saksi dan rekannya sedang melaksanakan tugas rutin dan menerima informasi dari seorang informan yang mengatakan bahwa disekitar Jalan Sumber Amal Marendal sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
   - Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekannya melakukan penyelidikan lalu melakukan Undercover Buy dengan cara memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
   - Bahwa setelah memesan narkotika tersebut Terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu, lalu Terdakwa pergi menemui temannya Erlianto Handoyo alias Doyo (dilakukan penuntutan terpisah) yang berdiri tidak jauh dari tempat saksi berdiri, dan tak berapa lama kemudian Terdakwa kembali menemui saksi sambil menyerahkan bungkusan sabu kepada saksi;
   - Bahwa ketika Terdakwa hendak menyerahkan bungkusan tersebut saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu berat bruto 0.13 (nol koma tiga belas) gram netto 0.1 (nol koma satu) gram, dan dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

temannya bernama Erlianto Handoyo alias Doyo diamankan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 2.3 (dua koma tiga) gram netto 1.1 (satu koma satu) gram, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih serta 5 (lima) bungkus plastic klip bening kosong;

- Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari teman bernama Erlianto Handoyo alias Doyo, dengan tujuan akan dijual kepada pembeli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Heri K. Sitompul, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, di Jalan Sumber Amal Marendal Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya sedang melaksanakan tugas rutin dan menerima informasi dari seorang informan yang mengatakan bahwa disekitar Jalan Sumber Amal Marendal sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekannya melakukan penyelidikan lalu melakukan Undercover Buy dengan cara memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah memesan narkotika tersebut Terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu, lalu Terdakwa pergi menemui temannya Erlianto Handoyo alias Doyo (dilakukan penuntutan terpisah) yang berdiri tidak jauh dari tempat saksi berdiri, dan tak berapa lama kemudian Terdakwa kembali menemui saksi sambil menyerahkan bungkusan sabu kepada saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ketika Terdakwa hendak menyerahkan bungkusan tersebut saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu berat bruto 0.13 (nol koma tiga belas) gram netto 0.1 (nol koma satu) gram, dan dari temannya bernama Erlianto Handoyo alias Doyo diamankan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 2.3 (dua koma tiga) gram netto 1.1 (satu koma satu) gram, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih serta 5 (lima) bungkus plastic klip bening kosong;
- Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari teman bernama Erlianto Handoyo alias Doyo, dengan tujuan akan dijual kepada pembeli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, di Jalan Sumber Amal Marendal Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya datang seorang pembeli menemui Terdakwa hendak membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah memesan narkotika tersebut Terdakwa menyuruh pembeli untuk menunggu, lalu Terdakwa pergi menemui temannya bernama Erlianto Handoyo alias Doyo yang berdiri tidak jauh dari tempat Terdakwa, untuk meminta paket sabu yang akan dijual, dan tak berapa lama kemudian Terdakwa kembali menemui pembeli tersebut sambil menyerahkan bungkusan sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak menyerahkan bungkusan tersebut kepada pembeli tiba-tiba pembeli dan rekannya yang merupakan petugas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepolisian yang sedang melakukan Undercover Buy langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu berat bruto 0.13 (nol koma tiga belas) gram netto 0.1 (nol koma satu) gram, dan dari temannya bernama Erlianto Handoyo alias Doyo diamankan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 2.3 (dua koma tiga) gram netto 1.1 (satu koma satu) gram, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih serta 5 (lima) bungkus plastic klip bening kosong;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa yang diperoleh dari teman bernama Erlianto Handoyo alias Doyo, dengan tujuan akan dijual kepada pembeli dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat bruto 0.13 (nol koma tiga belas) gram netto 0.1 (nol koma satu) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: Lab-7212/NNF/2022 tanggal 09 Desember 2022 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut nomor 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotia yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt Nrp.74110890, 2. R. Fani Miranda, ST Iptu Nrp. 92020450;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan temannya bernama Erlianto Handoyo Alias Doyo telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, di Jalan Sumber Amal Marendal Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar awalnya datang seorang pembeli menemui Terdakwa hendak membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah memesan narkotika tersebut Terdakwa menyuruh pembeli untuk menunggu, lalu Terdakwa pergi menemui temannya bernama Erlianto Handoyo alias Doyo (dilakukan penuntutan terpisah) yang berdiri tidak jauh dari tempat Terdakwa, untuk meminta paket sabu yang akan dijual, dan tak berapa lama kemudian Terdakwa kembali menemui pembeli tersebut sambil menyerahkan bungkusan sabu;
- Bahwa benar ketika Terdakwa hendak menyerahkan bungkusan tersebut kepada pembeli tiba-tiba pembeli dan rekannya yang merupakan petugas kepolisian yang sedang melakukan Undercover Buy langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu berat bruto 0.13 (nol koma tiga belas) gram netto 0.1 (nol koma satu) gram, dan dari temannya bernama Erlianto Handoyo alias Doyo diamankan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 2.3 (dua koma tiga) gram netto 1.1 (satu koma satu) gram, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih serta 5 (lima) bungkus plastic klip bening kosong;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa yang diperoleh dari teman bernama Erlianto Handoyo alias Doyo, dengan tujuan akan dijual kepada pembeli dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum;

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau didugai sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Nico Prayoga yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terbukti maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, di Jalan Sumber Amal Marendal Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya datang seorang pembeli menemui Terdakwa hendak membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan setelah memesan narkotika tersebut Terdakwa menyuruh pembeli untuk menunggu, lalu Terdakwa pergi menemui temannya bernama Erlianto Handoyo alias Doyo (dilakukan penuntutan terpisah) yang berdiri tidak jauh dari tempat Terdakwa, untuk meminta paket sabu yang akan dijual, dan tak berapa lama kemudian Terdakwa kembali menemui pembeli tersebut sambil menyerahkan bungkusan sabu;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa hendak menyerahkan bungkusan tersebut kepada pembeli tiba-tiba pembeli dan rekannya yang merupakan petugas kepolisian yang sedang melakukan Undercover Buy langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu berat bruto 0.13 (nol koma tiga belas) gram netto 0.1 (nol koma satu) gram, dan dari temannya bernama Erlianto Handoyo alias Doyo diamankan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 2.3 (dua koma tiga) gram netto 1.1 (satu koma satu) gram, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih serta 5 (lima) bungkus plastic klip bening kosong;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa yang diperoleh dari teman bernama Erlianto Handoyo alias Doyo, dengan tujuan akan dijual kepada pembeli dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: Lab-7212/NNF/2022 tanggal 09 Desember 2022 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut nomor 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotia yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt Nrp.74110890, 2. R. Fani Miranda, ST Iptu Nrp. 92020450;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan *(madeplegen),* di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, di Jalan Sumber Amal Marendal Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan, Terdakwa dan temannya bernama Erlianto Handoyo Alias Doyo telah ditangkap karena tindak pidana narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa awalnya datang seorang pembeli menemui Terdakwa hendak membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan setelah memesan narkotika tersebut Terdakwa menyuruh pembeli untuk menunggu, lalu Terdakwa pergi menemui temannya bernama Erlianto Handoyo alias Doyo (dilakukan penuntutan terpisah) yang berdiri tidak jauh dari tempat Terdakwa, untuk meminta paket sabu yang akan dijual, dan tak berapa lama kemudian Terdakwa kembali menemui pembeli tersebut sambil menyerahkan bungkusan sabu, dan ketika Terdakwa hendak menyerahkan bungkusan tersebut kepada pembeli tiba-tiba pembeli dan rekannya yang merupakan petugas kepolisian yang sedang melakukan Undercover Buy langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya Erlianto Handoyo Alias Doyo;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat bruto 0.13 (nol koma tiga belas) gram netto 0.1 (nol koma satu) gram dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nico Prayoga tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat bruto 0.13 (nol koma tiga belas) gram netto 0.1 (nol koma satu) gram;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H dan Arfan Yani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H dan Arfan Yani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Kalep Rumanus Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Septebrina Silaban, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui sidang video teleconference.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.	Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.
Arfan Yani, S.H.	

Panitera Pengganti,

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)